**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ**
**ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГІ АГЕНТТІГІ**

# Объектілер құрылысы кезінде бюджет қаражатын жымқыру фактілері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру және соттық-құрылыс сараптамасын тағайындау туралы

(Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 189-бабы)

# ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР

**Астана қаласы, 2025 жыл**

**УОК 343**
**КБК 67.411**

**Қалдырбай Н., Тюмалиев Е.Е.**
Объектілер құрылысы кезінде бюджет қаражатын жымқыру фактілері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізу және сот-құрылыс сараптамасын тағайындау жөніндегі әдістемелік ұсынымдар (Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 189-бабы): Әдістемелік ұсынымдар. Қаржылық мониторинг агенттігі. – Астана, 2025. – 19 б.

Осы Әдістемелік ұсынымдар Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігімен объектілер құрылысы кезінде бюджет қаражатын жымқыру фактілерін анықтау және тергеп-тексеру мақсатында (Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 189-бабы бойынша) әзірленді. Жұмыста құрылыс саласындағы негізгі ұғымдар егжей-тегжейлі сипатталған, олардың қатарына Тапсырыс беруші, Жеткізуші, Авторлық және техникалық қадағалау, сондай-ақ Жобалық-сметалық құжаттама (ЖСҚ) кіреді. Сонымен қатар, құжатта зерттеу жүргізу үшін барлық тараптардан (Тапсырыс беруші, Мердігер, қадағалау органдары және басқалар) тәркіленуге жататын қажетті құжаттардың тізбесі, сондай-ақ ЖСҚ-ны зерделеу және тергеу іс-шараларын жүргізу алгоритмі, оның ішінде сот-құрылыс сараптамасын тағайындаудың бірыңғай тәсілі мен сарапшыға қойылатын үлгі сұрақтар келтірілген.

Әдістеме құқық қорғау және арнаулы органдардың қызметкерлеріне, прокурорларға, судьяларға, мемлекеттік қызмет саласындағы басшыларға, оқытушылар мен ғалымдарға, сондай-ақ жалпы құқықтық тәжірибедегі заңгерлерге арналған.

**УОК 343**
**КБК 67.411**

© Қаржылық мониторинг агенттігі

**МАЗМҰНЫ**

КІРІСПЕ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

1. ҚҰРЫЛЫС ПРОЦЕСІНІҢ НЕГІЗГІ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ.....6

**2.** ҚҰЖАТТАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ – ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ БӨЛУДІҢ НЕГІЗІ.....**Ошибка! Закладка не определена.**2

**3.** ЖСҚ-НЫ ЗЕРДЕЛЕУ КЕЗІНДЕ ЖЫМҚЫРУ ФАКТІЛЕРІН АНЫҚТАУДЫҢ ТАЛДАМАЛЫҚ АЛГОРИТМІ .....**Ошибка! Закладка не определена.**6

4. ТЕРГЕУ ІС-ШАРАЛАРЫН ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ СОТ САРАПТАМАСЫН ТАҒАЙЫНДАУ .....178

5. ТЕРГЕУДІ АЯҚТАУ ЖӘНЕ ПРОЦЕССУАЛДЫҚ ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАУ.....189

ҚОРЫТЫНДЫ..... **Ошибка! Закладка не определена.**0

# КІРІСПЕ

Құрылыс саласындағы мемлекеттік сатып алулар — бұл мемлекеттің, мердігер ұйымдардың және бақылаушы органдардың мүдделері қиылысып, көп деңгейлі күрделі жүйе болып табылады. Мұндай жобалардың ауқымды болуы және жоғары құны барлық қатысушылар арасында рөлдер мен жауапкершілікті нақты бөлуге аса мұқтаж етеді. Бұл тек жұмыс сапасын қамтамасыз ету мен мерзімдерді сақтау үшін ғана емес, сонымен қатар бюджет қаражатын ұрлау және мақсатсыз пайдалану қауіпін азайту үшін де маңызды шарт болып табылады.

Әр тараптың өкілеттілігі мен міндетін айқын түсінбеу тіпті ең мұқият жоспарланған нысанның жүзеге асырылуына қауіп төндіруі мүмкін.

Осы жұмыста құрылыс саласындағы негізгі қатысушылардың құқықтық мәртебесі, жобалық құжаттаманы әзірлеу және сараптау кезеңдері, құрылыс кезеңіндегі көп деңгейлі бақылау жүйесі, сондай-ақ жауапкершілікті бөлу кезінде құжат айналымының рөлі қарастырылған.

Әдістемелік ұсыныстар Қазақстан Республикасындағы құрылыс алаңында бес негізгі ойыншының функциялары мен жауапкершілік аймақтарын түсіндіреді:

Тапсырыс беруші — процестің бастамашысы.

Мердігер — жұмысты тікелей орындайтын орындаушы.

Авторлық қадағалау — бастапқы идеяның сақтаушысы.

Техникалық қадағалау — сапа мен мерзімдерді бақылаушы.

МСҚБ — мемлекеттік бақылаушы.

Осы құбылыстардың ерекшеліктерін және олармен күрес әдістерін жақсы түсіну үшін негізгі терминология мен технологиялық аспектілерді меңгеру қажет.

# 1. ҚҰРЫЛЫС ПРОЦЕСІНІҢ НЕГІЗГІ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

**Жобалық (жобалық-сметалық) құжаттама** *(бұдан әрі – ЖСҚ)* — жобаның мәнін ашатын және оның негізділігін, жүзеге асырылуын дәлелдейтін құжаттар кешені; құжаттама құны, мәтіндік және графикалық материалдарды қамтып, капитальдық құрылыс нысандары мен инженерлік коммуникацияларды салу, реконструкциялау және/немесе техникалық қайта жабдықтау үшін архитектуралық, функционалдық-технологиялық, конструктивтік және инженерлік-техникалық шешімдерді анықтайды.

Жобаланбаған нысандар мен олардың кешендерін салу (*кеңейту, модернизациялау, техникалық қайта жабдықтау, реконструкция, реставрация, күрделі жөндеу*) кезінде ЖСҚ болмаған жағдайда немесе жобалық ЖСҚ белгіленген тәртіпте сараптамадан өтпеген жағдайда құрылыс-монтаж жұмыстары Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің (60-бап) талаптарына сәйкес тоқтатылады.

ЖСҚ әзірлеу архитектура, қала құрылысы және құрылыс саласында іздестіру және жобалау қызметінің сәйкес түрлері (*субтүрлері*) бойынша лицензиясы бар жеке және заңды тұлғалар арқылы жүргізіледі. ЖСҚ әзірлеу үшін тапсырыс беруші жобаның жалпы жобалаушысына жобалау тапсырмасын ұсынуы қажет; бұл тапсырма ҚР ҚН 1.02-03-2011 «Құрылысқа жобалық құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және құрамы» қосымшалары Б және В-ге сәйкес жасалып, құрылыс тапсырыс берушісімен бекітіледі.

Жобалау басталуы, мердігерлік ерекшеліктеріне сәйкес, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде қарастырылған жобалық жұмыстар үшін ЖСҚ әзірлеу бойынша тапсырыс беруші мен орындаушы (*мердігер, жалпы жобалаушы*) арасында жасалған келісімшарт күшіне енген күнінен есептеледі. Осыған сәйкес, тапсырыс беруші мердігерге бекітілген жобалау тапсырмасын және ЖСҚ әзірлеу үшін қажет басқа бастапқы деректерді беруі тиіс.

Жобалау тапсырмасы тапсырыс беруші немесе оның өкілетті тұлғасы (құрылысшы) арқылы жасалып, тапсырыс беруші бекіткен сәттен бастап тараптар үшін міндетті болып табылады. Сондай-ақ, тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша жобалау тапсырмасын орындаушы (*мердігер, жалпы жобалаушы*) дайындай алады.

Жобалық жұмыстар құны Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің 2020 жылғы 10 желтоқсандағы №172-нқ «Құрылыс саласындағы баға белгілеуге нормативтік құжаттарды бекіту туралы» бұйрығына сәйкес анықталады.

ЖСҚ-ны келісу және түзету тәртібі, сондай-ақ нысанды пайдалануға қабылдау құжаттары Заң нормаларына сәйкес жүргізіледі.

**1. Тапсырыс беруші** – мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ мемлекетке тиесілі дауыстық акцияларының *(жарғылық капиталдағы*

*қатысу үлестері)* елу пайыздан астамы бар мемлекеттік кәсіпорындар мен оларға қатысты заңды тұлғалар, келесі ерекшеліктерді есепке алмай:

- Ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық басқарушы компаниялар, ұлттық компаниялар және оларға қатысты заңды тұлғалар;
- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, оның ведомстволары, Ұлттық Банк құрылымына кіретін ұйымдар, сондай-ақ Ұлттық Банктің иелігінде немесе сенімгерлік басқаруында болатын дауыстық акцияларының *(қатысу үлестерінің)* елу пайыздан астамы бар заңды тұлғалар және оларға қатысты заңды тұлғалар;
- Мемлекетке тиесілі дауыстық акцияларының *(жарғылық капиталдағы қатысу үлестері)* елу пайыздан астамы бар мемлекеттік кәсіпорындар ретінде мүлік кешендері және оларға қатысты заңды тұлғалар, олар физикалық немесе мемлекеттік емес заңды тұлғаларға сенімгерлік басқаруға беріліп, кейінгі сатып алу құқығымен берілген.

**Тапсырыс берушінің негізгі функциялары:**

- **Жобаны бастау:** Тапсырыс беруші жобалау тапсырмасын қалыптастырады, жасайды және бекітеді; осы тапсырма негізінде барлық жобалық-сметалық құжаттама (ЖСҚ) әзірленеді.
- **Қаржыландыру:** Барлық орындалған жұмыстардың уақытылы төленуіне жауап береді, бұл төлем тапсырмалары мен есепшот үзінділерімен расталады.
- **Келісімшарттар жасау:** Тапсырыс беруші процестің негізгі қатысушыларымен негізгі келісімшарттарды жасайды:
  - құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау үшін жалпы мердігермен;
  - авторлық қадағалау қызметімен;
  - техникалық қадағалау қызметімен.
- **Жұмыстарды қабылдау:** Тапсырыс беруші орындалған жұмыстарды арнайы актілер негізінде қабылдайды және соңында дайын нысанды пайдалану үшін қабылдайды.
- **Негізгі құжаттаманы сақтау:** Тапсырыс беруші жобаның негізгі және толық құжаттама пакетін, соның ішінде ЖСҚ (жобаның негізі), мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын (жобаны мемлекеттік мақұлдау) және авторлық және техникалық қадағалаудан алынған қорытындыларды (жобаның талаптарына және сапасына сәйкестігін растайтын) сақтайды.

**2. Мердігер (Жеткізуші)** — бұл тендерді жеңіп, Тапсырыс берушімен құрылыс-монтаж жұмыстарын тікелей орындау бойынша келісімшартқа отыратын жеке немесе заңды тұлға. Жобаны жүзеге асыруға тікелей оның күшімен қол жеткізіледі.

Мердігердің негізгі міндеттері:

- **Құрылыс жұмыстарын орындау:** Негізгі міндет — нысанды бекітілген жобалық-сметалық құжаттамаға (ЖСҚ) сәйкес дәл салу.

- **Материалдарды қамтамасыз ету:** Мердігер барлық қажетті құрылыс материалдарын дербес сатып алып, нысанға жеткізеді; Тапсырыс берушіге сәйкестік сертификаттары, накладные, шот-фактуралар сияқты растайтын құжаттарды ұсынады.
- **Атқарушы құжаттаманы жүргізу:** Құрылыс барысында мердігер жұмыстар барысын тіркейтін барлық техникалық құжаттаманы жүргізіп, рәсімдейді. Оған, мысалы, жасырын жұмыстарға арналған актілер мен атқарушы түсірулер кіреді. Бұл құжаттама барлық жұмыстардың, соның ішінде нысанда көзге көрінбейтіндер де, технологиялық талаптарға және жобаға сәйкес орындалғанын дәлелдейді.
- **Қадағалаумен өзара әрекеттесу:** Мердігер авторлық және техникалық қадағалау барысында анықталған барлық ескертулер мен бұзушылықтарды жедел түзетуге міндетті.

Мердігердің негізгі миссиясы — жобаны нақты технологиялық нормалар мен жобалық талаптарды сақтай отырып, материалдық түрде жүзеге асыру.

Жобаның сәулетші ойына сәйкес дәл орындалуы үшін Авторлық қадағалау процеске қатысады.

**3. Авторлық қадағалау** — бұл заңмен бекітілген, жобаны жасаушылардың (сәулетшілер, жобалаушылар) өздерінің жобалық шешімдерінің құрылыс барысында дәл орындалуын бақылау құқығы.

Қадағалау екі негізгі кезеңде жүзеге асырылады:

- Құрылыс жобасын әзірлеу: Авторлық бақылау архитектуралық және қала құрылыстық жобаның авторы *(авторлары)* арқылы құрылыс құжаттамасын әзірлеу кезінде жүргізіледі;
- Құрылыс жобасын іске асыру: Жобаны әзірлеушілер, оның ішінде архитектуралық немесе қала құрылыстық шығарманың авторы *(авторлары)* құрылыс жұмыстарын орындау кезінде жүзеге асырады.

Авторлық қадағалау міндетті түрде нысанның құрылыс *(реконструкция, реставрация, кеңейту, техникалық қайта жабдықтау, модернизация, күрделі жөндеу)* кезеңі немесе жобалық құжаттамада қарастырылған қаражат есебінен орындалмаған нысандарды консервациялау кезінде үздіксіз жүргізіледі.

Құрылыс нысаны аяқталған кезде авторлық қадағалауды жүзеге асырған тұлға Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 1 және 34-баптарына сәйкес Тапсырыс берушіге (*құрылысшыға*) орындалған жұмыстардың жобамен сәйкестігі жөнінде қорытынды береді.

**Міндеттілігі мен мерзімі:** Авторлық қадағалау міндетті болып табылады және нысанды салу, реконструкциялау немесе күрделі жөндеу кезеңінде үздіксіз жүргізіледі.

**Қорытынды құжат:** Құрылыс аяқталғаннан кейін авторлық қадағалауды жүзеге асырған тұлға тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың жобамен сәйкестігі туралы қорытынды береді.

**Заң талаптарын орындамағаны (немесе дұрыс орындамағаны) немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық талаптарына сәйкес өз қызметін бұзушылықпен жүзеге асырған тұлғалар, авторлық қадағалауды жүзеге асыратындар, Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауапкершілікке тартылады (Қазақстан Республикасының Заңының 34-бабы, 2–4 тармақтары).**

**4. Техникалық қадағалау** — жобаны іске асырудың барлық кезеңдерінде құрылыс сапасы, мерзімдері, құны, орындалған жұмыстарды қабылдау және нысанды пайдалануға қабылдау бойынша қадағалау.

Техникалық қадағалау тапсырыс беруші тарапынан дербес жүзеге асырылады және/немесе сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтерді жүзеге асыру құқығы бар куәлікті иеленген сарапшылардың қатысуымен жүргізілуі мүмкін, қаражат жобалық-сметалық құжаттамада (ЖСҚ) қарастырылған және қолданыстағы нормативтік актілерге сәйкес бөлінеді.

**Қорытынды құжат:** Нысан аяқталған кезде техникалық қадағалауды жүзеге асырған тұлға тапсырыс берушіге құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды береді.

**Бұзушылықтар анықталған жағдайда әрекеттер:** Белгіленген нормалар мен талаптардың бұзылуы анықталған жағдайда техникалық қадағалау маманы мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органы (МСҚБ) қызметін тиісті шаралар қабылдауы үшін хабарлауға міндетті.

**Қазақстан Республикасының заңнамалық талаптарын бұзып немесе өз міндеттерін дұрыс орындамаған жағдайда техникалық қадағалауды жүзеге асыратын тұлға Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауапкершілікке тартылады.**

**5. Мемлекеттік сараптамалық ұйым** — бұл Қазақстан Республикасының Үкіметінің шешімімен республикалық мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдастырушылық-құқықтық нысанында құрылатын заңды тұлға, мемлекеттік монополияға жататын қызметтерді жүзеге асырады: нысандарды салу жобаларының *(техникалық-экономикалық негіздемелер мен жобалық-сметалық құжаттаманың)* кешенді ведомстволық сараптамасын жүргізу, мемлекеттік құрылыс жобалары банкін қалыптастыру және жүргізу, сондай-ақ мемлекеттік құрылыс жобалары банкінен техникалық-экономикалық негіздемелер, типтік жобалар және жобалық *(жобалық-сметалық)* құжаттаманы ұсыну.

РМК «Мемлекеттік сараптама» — бұл Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымды дамыту министрлігі Құрылыс және тұрғын-үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің республикалық мемлекеттік кәсіпорны ретінде мемлекеттік монополия құқығында «Жобалардың мемлекеттік ведомстволық сараптамасы» *(РМК «Мемлекеттік сараптама»).*

РМК «Мемлекеттік сараптама» қызметінің нысаны — жобаларды кешенді ведомстволық сараптау.

РМК «Мемлекеттік сараптама» қызметінің мақсаты — қалалық жоспарлау, аумақтарды дамыту және құрылыс жобаларын кешенді бағалау, әлеуметтік, өндірістік, рекреациялық, инженерлік және транспорттық инфрақұрылым объектілерін салу *(оның ішінде энергетикалық, су, жылу жабдықтау, магистральдық көлік, байланыс, коммуникациялар, тұрғын-үй-коммуналдық шаруашылық және басқа өмірлік қамтамасыз ету жүйелері)* бойынша жобаларды кешенді сараптау.

***Сілтеме үшін:*** *Сараптаманы өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 1 сәуірдегі № 299 «Жаңа нысандарды салуға, сондай-ақ бар ғимараттар мен құрылыстарды, олардың кешендерін, инженерлік және транспорттық коммуникацияларды өзгертуге (реконструкция, кеңейту, техникалық қайта жабдықтау, модернизация және күрделі жөндеу) арналған техникалық-экономикалық негіздемелер мен жобалық-сметалық құжаттаманы кешенді ведомстволық сараптау ережелерін бекіту туралы» бұйрығымен реттеледі.*

**6. Мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясы (МСҚБ)** — бұл сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік орган, жергілікті атқарушы органдардың сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы қызметіне, сондай-ақ мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауына бақылауды жүзеге асырады. Сонымен қатар, облыс, республикалық маңызы бар қала, астана жергілікті атқарушы органы қызметіне құрылыс нысандарының сапасына мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын қамтамасыз ету жүктеледі.

МСҚБ-на келесі міндеттер жүктеледі: құрылыс сатысында тұрған *(реконструкцияланатын, кеңейтілетін, модернизацияланатын, күрделі жөндеуден өтетін)* және пайдалануға берілген нысандарды мониторингілеу; заңнамада белгіленген шараларды құқықтық және лауазымды тұлғаларға қолдану, егер олар түзетілмейтін бұзушылықтар жасаған немесе белгіленген нормативтік мерзімде түзетпеген жағдайда; сондай-ақ техникалық және авторлық қадағалау қызметінің жұмысын бақылау.

## Рөлдер мен жауапкершілік аймақтарының консолидтелген кестесі

| Қатысушы | Негізгі рөлі («Кім?») | Негізгі міндеті («Не істейді?») | Негізгі қорытынды құжат/нәтиже |
|---|---|---|---|
| **Тапсырыс беруші** | Жобаның бастамашысы және иесі | Жобаны бастайды, қаржыландырады, келісім-шарттар | Пайдалануға берілген нысан |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | жасайды, нысанды қабылдайды | |
| **Мердігер** | Жұмыстардың орындаушысы | ЖСҚ-на сәйкес нысанды салады, материалдарды сатып алады, атқарушы құжаттаманы жүргізеді | Физикалық тұрғыда салынған нысан |
| **Авторлық қадағалау** | Жобалық ойдың сақтаушысы | Құрылыс жұмыстарының бекітілген жобамен сәйкестігін бақылайды | Жұмыстардың жобамен сәйкестігі туралы қорытынды |
| **Техникалық қадағалау** | Сапа бақылаушы | Жұмыстардың сапасын, мерзімін, құнын және қабылдауын бақылайды | Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды |
| **Мемлекеттік эксперттік ұйым** | Сарапшы | Жобалық құжаттаманы сараптайды | Жобаларды кешенді ведомствоаралық сараптау қорытындысы |
| **МСҚБ** | Мемлекеттік реттеуші | Құрылыс сапасын және қадағалау қызметтерінің жұмысын бақылайды | Құрылыс жұмыстарының барлық кезеңдерінде заңдылық пен мемлекеттік стандарттарға сәйкестік қамтамасыз ету |

# 2. ҚҰЖАТТАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ – ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ БӨЛУДІҢ НЕГІЗІ

Алғашқы практикалық қадам – нысанның құрылыс жұмыстарына қатысты барлық құжаттаманы толық және жүйелі түрде алу.

Құжаттардың толықтығы мен дұрыстығы кейінгі соттық құрылыс сараптамасының сапасы мен объективтілігіне тікелей әсер етеді және, соның нәтижесінде, қылмыстық істің дәлелді күшін анықтайды.

Дәл осы құжаттардың болуы мен мазмұны – келісім-шарттар мен ПСД-ден бастап жасырын жұмыстарға арналған актілер мен шот-фактураларға дейін – міндеттемелердің орындалу деңгейін анықтауға, ауытқуларды тіркеуге және тексерістер мен сараптамалар кезінде негізгі дәлелдік база ретінде қызмет етеді.

## 2.1. Тапсырыс берушіден алынуға тиісті құжаттама

Тапсырыс беруші – жобаның барлық негізгі құжаттамасын жинақтайтын орталық буын болып табылады. Оның құжаттар пакеті келесі құжаттарды қамтуы тиіс:

• **Келісім-шарттық құжаттама:**

Нысанның құрылысын жүзеге асыратын генеральды мердігермен жасалған келісім-шарт және оған қосымша барлық келісімдер.

Авторлық бақылауды жүзеге асыруға арналған келісім-шарт.

Техникалық бақылауды жүзеге асыруға арналған келісім-шарт.

• **Жобалық және рұқсаттық құжаттама:**

Жобалық-сметалық құжаттама (ЖСҚ) және жұмыс жобалары.

РМК «Мемлекеттік сараптама» берген ЖСҚ бойынша мемлекеттік сараптаманың қорытындысы.

Инженерлік-геологиялық ізденістердің қорытындылары.

• **Орындаушы және қабылдау құжаттамасы:**

Орындаушы техникалық құжаттама (техникалық және авторлық бақылау журналдары, орындаушы съемкалар, жасырын жұмыстарға арналған актілер).

Орындаған жұмыстарды қабылдау актілері (№2 форма) және орындалған жұмыстардың құнына қатысты анықтамалар (№3 форма).

Жабдықтар, жиһаз және басқа да инвентарьларды қабылдау-қабылдаған актілері.

Нысанды пайдалануға қабылдау актісі.

• **Растайтын және қаржылық құжаттама:**

Қолданылған құрылыс материалдарына сәйкестік сертификаттары мен техникалық паспорттар.

Құрылыс материалдары бойынша накладные және шот-фактуралар.

Төлем шоттары, төлем тапсырмалары және жүргізілген төлемдер бойынша түбіртектер.

**• Қорытынды қорытындылар мен хат алмасу:**

Авторлық қадағалау қорытындысы.

Техникалық қадағалау қорытындысы.

Жобаны өзгерту және жұмыстардың түрлерін түзету мәселелері бойынша мердігермен және жобалаушымен хат алмасу.

Қосымша жұмыстарға арналған смета және енгізілетін/алып тасталатын жұмыстар түрлеріне арналған сметалық есеп (бар болған жағдайда).

Құрылыс барысындағы бұзушылықтар мәселелері бойынша авторлық және техникалық қадағалаумен хат алмасу.

## 2.2. Мердігердің құжаттамасы

Мердігердің жауапкершілік аймағы тек жұмыстарды орындаумен шектелмей, сондай-ақ жұмсалған шығындарды растайтын құжаттаманы да қамтиды. Оның құжаттар пакеті мыналарды қамтиды:

**• Келісім-шарттық және жобалық құжаттама:**

Тапсырыс берушімен жасалған келісім-шарт және оған қосымша барлық келісімдер.

Жобалық-сметалық құжаттама (ЖСҚ) және жұмыс жобалары.

**• Орындаушы құжаттама:**

Орындаған жұмыстарды қабылдау актілері (№№ 2 және 3 формалары).

Орындаушы техникалық құжаттама (орындаушы съемкалар, жасырын жұмыстарға арналған актілер).

Инженерлік-геологиялық ізденістердің қорытындылары.

**• Материалдық-техникалық қамтамасыз ету құжаттамасы:**

Қолданылған материалдарға сәйкестік сертификаттары және техникалық паспорттар.

Құрылыс материалдары бойынша накладные және шот-фактуралар.

Жеткізу құжаттары (тауарлы-транспорттық жүкқұжаттар, жол парақтары, өлшеу немесе тарту актілері).

**• Қаржылық және бухгалтерлік құжаттама:**

Төлем шоттары және банк шоттары бойынша түбіртектер, ақша қозғалысын растайтын құжаттар.

Контрагенттермен (аумердігерлер, жеткізушілер) жасалған келісім-шарттар.

Жеткізілген материалдар мен көрсетілген қызметтер бойынша электронды шот-фактуралар.

ТМҚ қозғалысына қатысты бухгалтерлік құжаттар (айналым-сальдалық ведомость, шот карточкалары, материалдарды есептен шығару актілері).

**• Басқа құжаттама:**

Жабдықтар, жиһаз және инвентарьларды қабылдау-қабылдаған актілері.

Нысанды пайдалануға қабылдау актісі.

Тапсырыс беруші және бақылау органдарымен хат-хабарламалар, өзгерістер, бұзушылықтар және оларды жою мәселелері бойынша.

Қосымша жұмыстарға арналған сметалар және жұмыстарды ауыстыру бойынша есептеулер (бар болса).

## 2.3. Авторлық бақылау құжаттамасы

Бұл тараптың құжаттамасы орындаған жұмыстардың жобамен сәйкестігін және бақылау процесін тіркеуге бағытталған:

- Жобалық-сметалық құжаттама (ЖСҚ).
- Авторлық бақылау жүргізу туралы келісім-шарт.
- Авторлық бақылаудың қорытынды есебі.
- Құрылыс барысындағы бұзушылықтар және оларға жауаптар жөніндегі тапсырыс беруші мен мердігермен хат-хабарламалар.

## 2.4. Техникалық бақылау құжаттамасы

Техникалық бақылау құжаттамасы сапаны бақылауды және құрылыс барысының нақты жағдайын растайды:

- Техникалық бақылау жүргізу туралы келісім-шарт.
- Техникалық бақылаудың қорытынды есебі.
- Жасырын жұмыстарды және жауапты конструкцияларды аралық қабылдауды куәландыратын актілер.
- Нысанның жағдайы мен құрылыс барысы туралы МСҚБ-на ай сайынғы есептер.
- Құрылыс барысындағы бұзушылықтар және оларға жауаптар жөніндегі тапсырыс беруші мен мердігермен хат-хабарламалар.

## 2.5. МСҚБ құжаттамасы

МСҚБ бақылау қызметтерінен алынған ақпаратты жинақтайды, бұл оның қадағалау функциясын көрсетеді:

- Техникалық және авторлық бақылау тарапынан ұсынылған нысанның жағдайы мен құрылыс барысы туралы ай сайынғы есептер.
- Құрылыс нормаларының бұзылуы туралы нұсқаулар және оларды жою жөніндегі есептер.

## 2.6. Қазынашылықта

**Мақсаты:** Бюджет қаражаттарының қозғалысын объективті растайтын құжаттарды қамтамасыз ету.

Төлем шоттары және жүргізілген төлемдер бойынша есепшоттар мен көшірмелер.

## 2.7. АҚ «Ұлттық компания «Қазақстан Ғарыш Сапары»

Мақсаты: Жер бедерін өзгертуге байланысты жұмыстардың (жолдар, құбыр желілері) орындалғанын және өлшеулер жүргізілгенін объективті растау.

- Құрылыс нысандарының аэро- және фотосуреттері сәйкес кезең үшін.

Жиналған құжаттар массиві келесі кезең – нақты қылмыстық белгілерді анықтауға бағытталған егжей-тегжейлі талдау үшін негіз болып табылады.

**Әр тарапта толық және дұрыс рәсімделген құжаттар пакеті болу жобаны тиімді басқаруға ғана емес, сонымен қатар кез келген өзгерістер мен ауытқуларға жедел әрекет етуге және жауапкершілік аймақтарын айқындауға мүмкіндік береді.**

# 3. ЖСҚ-НЫ ЗЕРДЕЛЕУ КЕЗІНДЕ ЖЫМҚЫРУ ФАКТІЛЕРІН АНЫҚТАУДЫҢ ТАЛДАМАЛЫҚ АЛГОРИТМІ

Жобалық-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) зерттеу және оны атқарушы және қаржылық құжаттамамен салыстыру тергеудің бастапқы кезеңінде ұрлық белгілерін анықтаудың негізгі әдісі болып табылады.

Бұл фазаны «құжаттық барлау» деп сипаттауға болады, оның мақсаты – бағаны асыра көрсету немесе жұмыстарды орындамау сияқты ықтимал қылмыстық схемелерге нұсқайтын сәйкессіздіктерді, аномалияларды және ауытқуларды табу.

**Ғимараттар мен құрылымдарды салудағы талдау алгоритмі:**

1. **Негізгі шығын тармақтарын анықтау.** Ең алдымен локальдық сметаларды зерттеп, шығынның негізгі бөлігі (жалпы соманың 50-80%) қай жұмыстарға және материалдарға тиесілі екенін анықтау қажет.
2. **Сметаны фактімен салыстыру.** ЖСҚ-да көрсетілген материалдар мен жабдықтардың саны мен құнын актілерге (форма №2), шот-фактураларға және материалдарды жазып алу актілеріне сәйкес салыстыру. 10-15%-дан артық айырмашылық тереңірек тексеру үшін елеулі сигнал болып табылады. Арнайы назар прайс-лист негізінде анықталған позицияларға аударылуы тиіс және жеткізушілердің сенімділігі тексерілуі қажет.
3. **Логистиканы тексеру.** Тауарларды жеткізуді растайтын құжаттарды (ТКЖ, жол жүру парақтары) зерттеу, материалдардың шынайы жеткізілгенін тексеру.
4. **Материалдарды ауыстыруды талдау.** Материалдарды ауыстыруға қатысты хат алмасулар мен протоколдарды зерттеу. Қымбат материалдарды арзанымен алмастыру фактілері анықталған жағдайда олардың техникалық сипаттамаларын сәйкестік сертификаттары бойынша салыстыру қажет.

**ЖЫМҚЫРУ:** Егер арзан материалдардың сипаттамасы жобалық талаптарға сәйкес келмесе, құн айырмашылығы залал болып саналады және қайтарылуы тиіс.

**ЗАҢДЫ ҮНЕМДЕУ:** Егер сипаттамалары жобамен сәйкес келсе, айырмашылықты ҚР Азаматтық кодексінің 622-бабына сәйкес мердігердің үнемдеуі деп санауға болады.

5. **Қадағалау журналдарын зерттеу.** Авторлық және техникалық надзор журналдарын тіркелген бұзушылықтар тұрғысынан талдау. Егер бұзушылықтар түзетілмеген болса, оны ЖСҚ-мен салыстырып, орындалмаған немесе сапасыз орындалған жұмыстар көлеміндегі құн айырмашылығын есептеу қажет.

**Жол құрылысы кезінде талдау алгоритмі**

1. **Жеткізу схемасын талдау.** Негізгі материалдардың (тұқымтас, құм, асфальт) карьерлерден құрылыс орнына жеткізу схемасын зерттеу.
2. **Көрініссіз көлік шығындарын анықтау.** Жеткізу схемасына түзетулер енгізілген-бөгінін тексеру. Ұрлық көбінесе құжат бойынша алыс карьерден жеткізілгендей көрсетілуімен жасалады, шын мәнінде жақын карьерден жеткізіледі. Көлік шығындарының айырмашылығы ұрланған соманы құрайды.

3. **Материалдарды ауыстыруды бақылау.** Материалдарды ауыстыру протоколдарын (мысалы, бетон маркасы, тұқымта фракциясы) тексеріп, олардың құнын нормативтік құнмен салыстыру, бағдарламалық кешендерді пайдалану («ABC-4», «SANA»).

**Инженерлік желілерді салудағы талдау алгоритмі**

1. **Жер жұмыстары көлемін асыра көрсетуін анықтау.** Қазба жұмыстарын асыра көрсету — құбыр желілері, кәріз және басқа жер асты коммуникацияларын төсеуде ең көп таралған ұрлық әдістерінің бірі.
2. **Бақылау есептеуін жүргізу.** Траншея көлемін есептеу формуласы бойынша: **Көлем = тереңдік × ені × ұзындығы**, нақты жер жұмыстары көлемін есептеу.
3. **Құжаттамамен салыстыру.** Алынған есептік көлемді жұмыс жобасы мен локальдық сметада («Құрылыс жұмыстары» бөліміндегі «жерді өңдеу» жолы) көрсетілген деректермен салыстыру. Сметалық көлемнің нақты орындалғаннан елеулі артық болуы ұрлық белгісі болып табылады.

**Қорытынды:** Көрсетілген ұрлық белгілерінің кез келгені анықталған жағдайда, келесі логикалық қадам — ресми құрылыс зерттеуін немесе сот сараптамасын тағайындау, бұл анықталған бұзушылықтарды процессуалды түрде тіркеп, сандық бағалауға мүмкіндік береді.

# 4. ТЕРГЕУ ІС-ШАРАЛАРЫН ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ СОТ САРАПТАМАСЫН ТАҒАЙЫНДАУ

Осы кезең құжаттарды алдын ала талдаудан белсенді тергеу әрекеттеріне көшу болып табылады.

Мақсаты – анықталған фактілерді процессуалды түрде тіркеу, ұрланған қаражаттың қозғалысын толық анықтау, қатысы бар тұлғаларды белгілеу және сарапшының кәсіби қорытындысын алу, ол істің негізгі дәлелі ретінде қызмет етеді.

**Негізгі тергеу іс-шараларының тәртібі**

1. **Объектіні тексеру.** Құрылыс объектісін егжей-тегжейлі тексеру қажет, міндетті түрде білікті мамандарды (құрылысшылар, инженерлер) тарту арқылы. Тексеру барысында орындалған жұмыстардың бақылау өлшемдері, материалдардан сынамалар алу жүргізіледі. Бүкіл процесс фото және видео арқылы тіркелуі тиіс, бұл дәлелдерді визуалды бекітуге мүмкіндік береді.
2. **Қаржылық ағындарды талдау.** Подрядчиктің банк шоттарының қозғалысын жан-жақты талдау жүргізіледі. Мақсат – тапсырыс берушіден түскен қаражаттың қозғалысын қадағалау, соңғы алушыларды анықтау және қаражатты заңсыз шығару немесе қолма-қол айналдыруға бағытталған жалған мәмілелерді табу.
3. **Аффилиацияны және жалған контрагенттерді анықтау.** Жеткізушілер мен субподрядчиктермен жасалған келісімшарттарды зерттеу барысында тергеуші келесі сұрақтарға жауап беруі керек:

- Сатып алынған тауарлар мен қызметтердің құны асыра көрсетілген бе?
- Тапсырыс беруші, подрядчик, жобалаушы және жеткізушілер арасында аффилиация бар ма?
- Контрагенттер арасында бір күндік фирмалар бар ма?
- Тапсырыс беруші фактілі түрде орындалмаған жұмыстарды немесе жеткізілмеген тауарларды қабылдаған ба?
- Қабылданған жұмыстар мен материалдардың сапасы ПСД талаптарына сәйкес келе ме?
- Жабдықты заңды түрде ауыстыру жасалды ма және келісімшарт құны бұл кезде түзетілді ме?
- Бастапқы келісімшарт сомасы заңды түрде ұлғайды ма?

4. **Сараптаманы тағайындауға дайындық.** Сараптаманы тағайындау туралы қаулы шығарудан бұрын сарапшылармен кеңесіп, сұрақтарды дұрыс құрастыру өте маңызды. Барлық құжаттарды сапалы түрде алу, оларды тексеру және процессуалды түрде заттық дәлел ретінде тіркеу қамтамасыз етілуі тиіс, бұл кейінгі кезеңдерде «жаңа» құжаттардың пайда болуына жол бермейді.
5. **Құрылыс сараптамасын тағайындау.** Сарапшының қарауына мынадай үлгілік сұрақтар қойылуы мүмкін (тізім толық емес):

➢ «[нысан атауы]» құрылысын жүргізу барысында қабылдау актілеріне сәйкес нақты орындалған жұмыстардың құны қандай?

- Нақты орындалған жұмыстардың түрлері мен көлемдері орындалған жұмыстар актілерінде және жобалық-сметалық құжаттамада (ЖСҚ) көрсетілген деректерге сәйкес келе ме? Егер сәйкес келмесе, орындалмаған жұмыстардың сомасы қандай?
- Нысанда ЖСҚ-да қарастырылмаған қосымша жұмыстар жүргізілді ме? Егер иә болса, олардың түрлері, көлемдері және құны қандай?
- Нысан құрылысы кезінде алып тасталған және қосылған жұмыстар арасындағы құн айырмашылығы қандай?
- Ұсынылған жобалық-сметалық құжаттама Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс нормалары мен қағидаларының талаптарына сәйкес келе ме?

Алынған сараптамалық қорытынды — соңғы нүкте емес; керісінше, оны мұқият талдап, істің жалпы дәлелдемелік базасына енгізу қажет болатын негізгі дәлел деп есептеуге болады.

## 5. ТЕРГЕУДІ АЯҚТАУ ЖӘНЕ ПРОЦЕССУАЛДЫҚ ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАУ

Бұл – сотқа дейінгі тергеудің қорытынды кезеңі, мұнда жиналған барлық дәлелдемелер жүйеленіп, талданады.

Осы сатыда сараптамалық қорытындының сыни бағалануы жүргізіледі, алынған деректер негізінде негізгі қатысушылардан жауап алынады және қылмысты жасаған адамдардың іс-әрекеттеріне түпкілікті құқықтық баға беріледі.

**Сарапшының қорытындысын алғаннан кейінгі іс-әрекеттер алгоритмі:**

1. **Сарапшының қорытындысын бағалау.** Сараптамалық қорытынды алдын ала белгіленген күшке ие емес және істің барлық материалдарымен жиынтықта бағалануы тиіс. Сарапшының тұжырымдарын бастапқы құжаттармен және өзге де дәлелдемелермен салыстыру қажет. Қайшылықтар анықталған жағдайда олар сарапшыдан жауап алу арқылы жойылады.
2. **Жауап алу.**

Сараптама қорытындысының негізінде тапсырыс беруші мен мердігердің басшылары және жауапты лауазымды тұлғалардан, сондай-ақ авторлық және техникалық қадағалау өкілдерінен жауап алынады.

Мақсат — орындалмаған немесе сапасыз орындалған жұмыстар бойынша актілерге қол қоюдың мән-жайларын және бұл процеске әрбір тұлғаның қатысын анықтау.

3. **Қатысы бар адамдар шеңберін айқындау.**

Барлық тергеу іс-шараларының нәтижесі бойынша әрбір қатысушының (ұйымдастырушы, орындаушы, көмектесуші) рөлі оның қызметтік өкілеттігіне сәйкес белгіленеді.

4. **Құқықтық біліктілік беру.**

Егер нысан бойынша жұмыстар толық орындалмағанымен, тапсырыс беруші тарапынан төлем ішінара жүргізілсе (толық емес көлемде), мұндай әрекет ұрлық жасауға оқталу ретінде сараланады.

5. **Залалды өтеуді қамтамасыз ету.**

Негізгі тергеу әрекеттерімен қатар күдіктілердің мүлкін анықтау, іздестіру және тыйым салу жөніндегі шаралар қабылданады — бұл мемлекетке келтірілген материалдық залалды өтеу мен ықтимал конфискацияны қамтамасыз ету үшін қажет.

6. **Қорытынды процессуалдық шешім қабылдау.**

Дәлелдемелердің жеткілікті жиынтығы жиналғаннан кейін барлық қатысушылардың — тапсырыс берушінің, мердігердің, авторлық және техникалық қадағалау өкілдерінің, сондай-ақ МСҚБ лауазымды тұлғаларының (егер олардың әрекетсіздігі қылмыс жасауға ықпал еткен болса) іс-әрекеттеріне құқықтық баға беріледі.

7. **Профилактикалық шаралар.**

Қылмыс жасауға ықпал еткен мән-жайлар (бақылау жүйесіндегі кемшіліктер, заңнамалық олқылықтар) анықталған жағдайда, ҚР ҚПК-нің 200-бабына сәйкес тиісті мемлекеттік органдарға немесе ұйымдарға оларды жою жөнінде ұсыну енгізіледі.

**Ұсынылған іс-қимыл жоспары тергеуге жүйелі және жан-жақты көзқарасты қамтамасыз етеді. Ол заңмен белгіленген жауапкершілікке кінәлі адамдарды тартуға ғана емес, сондай-ақ мемлекетке келтірілген залалды толық өтеуге және, ең бастысы, болашақта осындай құқықбұзушылықтардың алдын алуға бағытталған.**

## ҚОРЫТЫНДЫ

Қазақстандағы құрылыс процесі — бұл көпдеңгейлі бақылау жүйесі бар нақты құрылымдалған жүйе, онда әрбір қатысушының өз рөлі мен жауапкершілік деңгейі айқын белгіленген. Тапсырыс беруші мақсатты айқындайды, мердігер оны жүзеге асырады, ал Авторлық және Техникалық қадағалау қызметтері МСҚБ-мен бірлесе отырып, жобаның орындалуының сапа нормалары мен заң талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етеді.

Осы шолуда сипатталған айқын бөлінген рөлдер мен міндеттерді қатаң сақтау — жобаның мақсаттарына қол жеткізудің, қаржылық ашықтықты қамтамасыз етудің және бюджет қаражатын мақсатсыз пайдаланудың тәуекелдерін азайтудың негізгі факторы болып табылады. Сондай-ақ, бұл бұзушылықтар орын алған жағдайда жауапкершілікті әділ айқындауға мүмкіндік береді.